

ادارة المدفعية
دار ضباط المدفعية

عقد إنشاء وإدارة وتشغيل عدد (٣) ملعب بادل بانوراما حديث

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥ / ٨ / ١٩ حرر هذا العقد بين كلاً من :-
١- طرف أول :

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها قانونا
السيد اللواء ا.ح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته / مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة
٢- طرف ثاني / شركة ليبارد كومباني للألعاب الرياضية ش م م .
ومقرها / ابرج اللواء شارع المريوطيه / الهرم / الجيزه
بطاقة ضريبية رقم / ٧٦٥-١٤٣-٤٠٢ سجل تجاري رقم / ٤٠٠٠٨
ويمثلها في هذا العقد السيد / محمود صفوت عبدالحميد حلاوه بصفته / مفوض من الشركة
ويحمل رقم قومي / ٢٩٠٠٢٠٣٠١٠٠٤١٩ رقم الهاتف / ٠١٢٨٨٣٣٥٥٤٠

تمهيد

يمتلك الطرف الاول دار ضباط المدفعية قطعة ارض بمساحة (٨٠٠ م) تحت العجز والزيادة داخل دار
ضباط المدفعية بجوار الملعب الكبير ويرغب في استغلال هذه المساحة من اجل تنفيذ إنشاء عدد (٣)
ملعب بادل بانوراما حديث بدار ضباط المدفعية.

ولما كان الطرف الثاني يمتلك الخبرات والشهادات والعمالة المدربة من ذوى الخبرة والكفاءة التي تؤهله
لإنشاء وإدارة واستغلال وتشغيل تلك المساحة فقد تقدم الطرف الثاني بعرضه من اجل استغلال تلك
المساحة لإنشاء عدد (٣) ملعب بادل بانوراما حديث واتفق الطرفان بعد المفاوضه على حصول الطرف
الاول على مبلغ ١٢٠٠٠ جنيه ايجار شهري + مبلغ ٣٠٠٠ جنيه كهرباء بإجمالي مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه
شهرياً لكل ملعب بإجمالي مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه شهرياً كقيمه ايجاريه اعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/١٦ ولمدة
ثلاث سنوات وبزياده ١٠% اعتباراً من السنه الثالثه طبقاً للجنة المفاوضه وحيث لاقى ذلك العرض قبولا
لدى الطرف الاول واتجهت ارادتهما لتحقيق ذلك وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفقا
على ما هو ات :

البند الاول

يعتبر البند التمهيدي السابق وما اشتمل عليه ومحاضر التسليم والتسلم لاستغلال تلك المساحة موضوع
العقد والعرض المقدم من الطرف الثاني والرسومات الهندسية والمقاييسات التي تم اعدادها لتحقيق الغرض
من التعاقد هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملا له ويأخذ أحكامه .

البند الثاني

يقر الطرف الثاني بمعاينة قطعة الارض محل الاتفاق والكاننة بدار ضباط المدفعية بجوار الملعب الكبير
محل العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبلها على حالتها التي عليها وافر بصلاحياتها للغرض الذي
من اجله تم ابرام هذا العقد على ان تلتزم الشركة بنقل الملعب الموجود بالمساحة موضوع التعاقد الى
المكان الذي تحدده ادارة الدار خلال فترة التجهيز والإنشاء .

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثاني

التوقيع ()

شركة ليبارد كومباني للألعاب الرياضية (ش.م.م.)

سجل تجاري ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

البند الثالث

مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٥/١٢/١٦ الى ٢٠٢٨/١٢/١٥ مع منح الشركة الفتره من تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٥/١٢/١٥ فتره لتجهيز وإنشاء الملاعب بدون قيمة ايجاريه على ان تؤول الملاعب للطرف الاول في نهاية مدة التعاقد دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية ويجوز تجديد التعاقد لمدة مماثلة بعد موافقة الطرفان وبزياده يتفق عليها في حينه.

البند الرابع

* التزامات الطرف الثاني :-

- ١- يلتزم الطرف الثاني بسداد القيم الإيجاريه المتفق عليها اعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/١٦ على ان يقوم بسداد الإيجار خلال الخمس أيام الأولى من كل شهر فاذا تأخر بعد ذلك تحسب غرامة التأخير من بداية استحقاق القسط الشهري على كامل نسبة القسط وحتى تاريخ السداد طبقاً لسعر الفائدة المحدد عنه والمعلن من البنك المركزي فاذا تأخر شهر بأكمله يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية.
 - ٢- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء عدد (٣) ملعب بادل بانوراما حديث على نفقته الخاصة وفقاً للرسومات المقدمة منه والمصدق عليها من الطرف الاول على ان تؤول جميع المنشآت والاعمال الى الطرف الاول في نهاية مدة العقد .
 - ٣- يلتزم الطرف الثاني باعمال (نظافة - صيانة) بما يتناسب مع المظهر الجمالي للمكان .
 - ٤- لا يجوز للطرف الثاني ممارسة النشاط الا بعد استيفاء التراخيص الخاصة بالنشاط وشروط السلامة البينية والدفاع المدني والحريق وذلك على نفقته الخاصة .
 - ٥- يلتزم الطرف الثاني بالانتهاء من الاعمال والتشطيبات ليكون الافتتاح بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ وفي حالة عدم الانتهاء او الافتتاح في هذا التاريخ يلتزم الطرف الثاني بسداد القيمة الإيجاريه المتفق عليها .
 - ٦- لا يثبت هذا العقد للطرف الثاني اي حقوق ملكية على قطعة الارض محل العقد .
 - ٧- يلتزم الطرف الثاني بتسليم قطعة الارض محل العقد وما عليها من منشآت واعمال تمت عليها بحاله جيدة بسبب انتهاء مدة العقد او فسخ او أنهائه لاي سبب الى الطرف الاول وعلى ان تكون غير محملة بأي حقوق للغير ودون اي التزامات مالية على الطرف الاول عند تسليمها له .
 - ٨- يلتزم الطرف الثاني بالغرض الذي من اجله تم ابرام هذا العقد وفي حالة استعماله لغرض اخر يحق للطرف الاول فسخ العقد دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او إتخاذ اي إجراءات قضائية .
 - ٩- يلتزم الطرف الثاني اثناء مدة سريان هذا العقد باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون تعليماته نافذة عليه وعلى تابعيه.
 - ١٠- السماح للطرف الاول بالمرور على المشروع محل العقد بكافة مكوناته لبيان مدى التزام الطرف الثاني بتنفيذ القوانين واللوائح وعدم مخالفة التصاريح الصادرة له بما لا يترتب على ذلك اي التزامات على الطرف الاول .
- وفي جميع الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد دون حاجة الى تنبيه او إنذار او استصدار حكم قضائي اذا خالف الطرف الثاني القوانين واللوائح والتصاريح الصادرة لهم دون ان يترتب على ذلك اي التزامات على الطرف الاول .

طرف اول

التوقيع)

طرف ثاني

التوقيع (محمد بن عبد الله)

شركة ليبارة كومياني للالعاب الرياضية (ش.م.م.)

سجل تجاري ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

البند الخامس

من المتفق عليه ان هذا العقد يشمل قيام الطرف الثانى بإنشاء واستغلال وإدارة عدد (٣) ملعب بادل بانوراما حديث بدار المدفعية على مساحة (٨٠٠م) تحت العجز والزيادة طبقاً للرسومات الهندسية والمقاييس التى تم اعدادها من جانب الطرف الثانى واعتمادها من الطرف الاول على ان يتم تنفيذ تلك الاعمال فى مدة لا تتجاوز ٢٠٢٥/١٢/١٥.

البند السادس

اتفق الطرفان على حصول الطرف الاول على مبلغ ١٢٠٠٠ جنيه ايجار شهرى + مبلغ ٣٠٠٠ جنيه كهرباء بإجمالى مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه شهرياً لكل ملعب بإجمالى ٤٥٠٠٠ جنيه شهرياً لعدد (٣) ملعب بادل بانوراما حديث لمدة ثلاث سنوات وبزياده ١٠% سنوياً اعتباراً من السنة الثالثه.
- القيمة الإيجارية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ويلتزم الطرف الثانى بسدادها عند طلبها من الجهة المختصة.

بيان القيمة الإيجارية خلال مدة التعاقد :

البيان	الإيجار الشهري	الإيجار السنوى
السنة الاولى	٣٦٠٠٠ جنيه ايجار + ٩٠٠٠ كهرباء إجمالى مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه	٤٣٢٠٠٠ جنيه ايجار + ١٠٨٠٠٠ كهرباء إجمالى مبلغ ٥٤٠٠٠٠ جنيه سنوياً
السنة الثانية	٣٦٠٠٠ جنيه ايجار + ٩٠٠٠ كهرباء إجمالى مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه	٤٣٢٠٠٠ جنيه ايجار + ١٠٨٠٠٠ كهرباء إجمالى مبلغ ٥٤٠٠٠٠ جنيه سنوياً
السنة الثالثة	٣٩٦٠٠ جنيه ايجار + ٩٩٠٠ كهرباء إجمالى مبلغ ٤٩٥٠٠ جنيه	٤٧٥٢٠٠ جنيه ايجار + ١١٨٨٠٠ كهرباء إجمالى مبلغ ٥٩٤٠٠٠ جنيه سنوياً
الإجمالي		١٦٧٤٠٠٠ جنيه

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة الف جنيها لا غير) باحدى الطرق المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية كتأمين لضمان تنفيذ انشاء عدد (٣) ملعب بادل بانوراما حديث على ان يتم رده عند الإنتهاء من تنفيذ انشاء الملاعب وتعتبر الإنشاءات تأمين نهائى للتعاقد.

البند الثامن

الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة القيمة المضافة - التأمينات الاجتماعية.... الخ) و عن أى اضرار تلحق بالغير داخل المجمع نتيجة مزاولة النشاط كما يعتبر الطرف الثانى مسئول عن جميع العاملين بالمجمع دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى

التوقيع (محمود موهوب المير)

شركة ليبارد كوربوراتى للالعاب الرياضية (ش.م.م)

سجل تجارى ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

البند التاسع

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المظهر العام لدار ضباط المدفعية واجراء الصيانة الدورية للمعدات و الآلات و المبنى و عدم استخدام العين موضوع العقد في اى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او في اى غرض مخالف للقانون .
- ٢- عدم التنازل عن هذا العقد جزئيا او كليا لاي شخص اخر الا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائي .
- ٣- عدم ادخال او تخزين اى مواد ملتهبة او قابلة للانفجار او مواد خطرة او مضرّة بالصحة العامة وتعتبر حيازتها جريمة في الاماكن محل الاستغلال وفي حالة مخالفة ذلك يكون هو المسئول وحده عن اية اضرار تحدث بالمكان واي مكان محيط به او الغير .
- ٤- يلتزم الطرف الثاني بكافة القوانين وبخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وكذا اللوائح المنظمة والخاصة بالأنشطة محل هذا العقد كما يلتزم بمراعاة اشتراطات الصحة والبيئة والامن الصناعي وقوانين المحال العامة والصحة المهنية وغيرها من الجهات التي لها اشراف على نشاطه .
- ٥- عدم تقديم العقد لاي جهة حكومية او غير حكومية الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الاول .

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الموافقة الامنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربي ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادي عشر

- يحق للطرف الاول فسخ العقد فوراً دون الحاجة الى تنبيه او انذار او حكم قضائي في الحالات الاتية :-
- ١- عدم تنفيذ الطرف الثاني لأي من التزاماته المقررة بموجب هذا العقد .
 - ٢- اشهار افلاس الطرف الثاني او تعثره او الحجز عليه .
 - ٣- سحب التراخيص الادارية اللازمة لمباشرة النشاط .
 - ٤- صدور حكم ضد الطرف الثاني يمس شخصه او اسمه التجاري يترتب عليه المساس بسمعة الدار .

البند الثاني عشر

اتفق الطرفان انه في حالة انتهاء مدة العقد او فسخه او انتهاؤه يلتزم الطرف الثاني بتسليم قطعة الارض محل العقد وما عليها من ملاعب للطرف الاول وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن ذلك يعتبر في تلك الحالة غاصبا للحيازة ويحق للطرف الاول اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

البند الثالث عشر

يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

طرف ثاني

التوقيع (محمود هنيو) (م.م.)

طرف اول

التوقيع ()

شركة لبيارة كوسمالي للألعاب الرياضية (ش.م.م.)

سجل تجاري ٤٠٠٠٨ استثمار أكتوبر

البند الرابع عشر

كل نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ لأي بند من بنود هذا العقد تختص به محكمة شمال القاهرة الابتدائية.

البند الخامس عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الثاني

التوقيع (محمود احمد شوقي) (م.م.)
الاسم / محمود احمد شوقي
رقم قومي / ١٠٠٠٨
مفوض من / لواء الامن الوطني
سجل تجاري / ٤٠٠٠٨ استعمار اكتوبر